

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 834/2534

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียร พัฒนา
บริษัท อิตาลีไทยมารีน จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 640

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยยืมเครื่องรับ-ส่งวิทยุไปแล้วไม่คืนขอให้บังคับจำเลยคืนทรัพย์สินที่ยืมหรือใช้ค่าเสียหาย เป็นการฟ้องอ้างมูลเรื่องยืมเป็นหลักแห่งคำขอบังคับจำเลย เมื่อทางนำสืบฟังได้ว่า โจทก์จำเลยตกลงซื้อขายเครื่องรับ-ส่งวิทยุพิพาทเสร็จเด็ดขาดแล้ว ถือว่าโจทก์นำสืบไม่ได้ตามฟ้อง จึงบังคับจำเลยตามคำขอของโจทก์ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยยืมเครื่องรับ-ส่งวิทยุตามฟ้องไปแล้วไม่คืนขอให้บังคับจำเลยคืนทรัพย์สินที่ยืมหรือใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า โจทก์ขาย เครื่องรับ-ส่งวิทยุตามฟ้องให้จำเลยเพื่อติดตั้งในเรือที่จำเลยรับจ้างต่อให้แก่กรมศุลกากร แต่โจทก์ส่งมอบของไม่ตรงตามสัญญาจำเลยต้องจัดหาช่างมาแก้ไข จนสามารถส่งมอบให้แก่กรมศุลกากรได้ แต่จำเลยต้องถูกกรมศุลกากรปรับฐานส่งมอบล่าช้า ขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งขอให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย

โจทก์ให้การ แก่ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่ได้ขายเครื่องรับ-ส่งวิทยุตามฟ้องให้แก่จำเลย จำเลยยืมเครื่องรับ-ส่งวิทยุไปทดลองประกอบการพิจารณาสั่งซื้อเท่านั้น จำเลยไม่เคยทำสัญญารับจ้างต่อเรือให้แก่กรมศุลกากร ฟ้องแย้งของจำเลยขาดอายุความขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งจำเลย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิคู่ความทั้งสองฝ่ายในอันที่จะฟ้องคดีตามมูลหนี้ที่แท้จริงใหม่ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่าจำเลยยืมเครื่องรับ-ส่งวิทยุไปจากโจทก์แล้วไม่ส่งคืน หรือจำเลยซื้อขายเครื่องรับ-ส่งวิทยุกับโจทก์เสร็จเด็ดขาด ปัญหานี้จำเลยนำสืบว่า โจทก์ได้มีหนังสือลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2525 ทวงถามให้จำเลยชำระราคาค่าเครื่องรับส่งวิทยุที่จำเลยซื้อจากโจทก์ ข้อความตามเอกสารดังกล่าวบ่งชี้ว่าจำเลยซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุจากโจทก์ จึงน่าเชื่อว่าจำเลยได้ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุจากโจทก์แล้ว นอกจากนี้นายไกรฤกษ์ เหมะรัตกับนายวุฒจิระ ปกมนตรี พยานจำเลย ก็เบิกความได้สอดคล้องต้องกันว่าจำเลยตกลงซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุจากโจทก์ หลังจากที่โจทก์ได้ส่งใบเสนอราคาไปให้จำเลยแล้ว 2-3 วันแล้วจำเลยก็แจ้งให้โจทก์ส่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุไปให้ติดตั้งให้กับเรือที่จำเลยต่อให้แก่กรมศุลกากร การที่จำเลยจำเป็นต้องใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุพิพาทที่โจทก์เป็นผู้แทนจำหน่ายติดตั้งประจำเรือที่จำเลยทำสัญญาจ้างต่อให้กรมศุลกากร โดยโจทก์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งให้แล้ว และโจทก์

ได้ทวงถามให้จำเลยชำระราคาแล้วเช่นนี้ ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจากโจทก์จำเลยได้ตกลงซื้อขายเครื่องรับ-ส่งวิทยุพิพาทเสร็จเด็ดขาดแล้ว พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบและข้อที่โจทก์ฎีกาไม่สามารถหักล้างพยานจำเลย ให้ฟังว่า จำเลยยืมเครื่องรับ-ส่งวิทยุจากโจทก์ คดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างมูลเรื่องยืมเป็นหลักแห่ง คำขอบังคับจำเลย เมื่อโจทก์นำสืบไม่ได้ตามฟ้องจึงบังคับจำเลยตามคำขอของโจทก์ ไม่ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ